អូរ ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧១៤ លោកបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សានៃសភា ជ័រដូវចក៏ បានក្លាយទៅជា ប្រធានសភានេះ ពីឆ្នាំ ១៧១៦ ដល់ ១៧៨។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៧២ លោកចូលជា សមាជិកបញ្ញិតសភាបារាំង ហើយលោកក៏ធ្លាប់បានទិតៀនរិះគន់ដល់អ្នកមាន សាសនា និងរដ្ឋាភិបាលជាតិបារាំងផងដែរ។ ពីឆ្នាំ ១៧២៩ ដល់ ១៧៣១ លោកបាន ទៅរស់នៅឯប្រទេសអង់គ្លេស ហើយក៏បានទទួលការទុកចិត្តពីសំណាក់អ្នកនយោបាយ នៃប្រទេសអង់គ្លេស។ លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** បានណត់និយមន័យនៃពាក្យច្បាប់ថា ន័យទូលាយ ច្បាប់ គឺជាទំនាក់ទំនងចបាច់ទាំងឡាយដែលចេញមកពីអ្វីដែលមានឡើង ដែលកើតឡើង។ តាមទស្សនៈរបស់លោក ច្បាប់ គឺជាវិធានសម្រាប់សភាវៈទាំងអស់តាំងពីធំដល់តូច។ លោកក៏បានធ្វើការបែងចែកប្រភេទច្បាប់ជាទំរងបីៈ

១. ច្បាប់សាសនាដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអាទិទេព សម្រាប់ដាស់តឿន មនុស្សលោកឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះព្រះ។
២. ច្បាប់សីលធម៌ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយទស្សនវិទូនានា ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សជាតិឱ្យស្គាល់ច្បាស់ពីករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះខ្លួនឯង ។

៣. ច្បាប់នយោបាយ និងច្បាប់បវេណី ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយអ្នក ច្បាប់ ដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សទាំងពួង ឱ្យស្គាល់ករណីយកិច្ចរបស់ ខ្លួនសម្រាប់អ្នកដទៃ និង សម្រាប់សង្គម។

នៅក្នុងវិស័យ ច្បាប់ **ម៉ុងតែសគ្យើ** បានធ្វើការបែងចែកពីគ្នារវាង ឬវត្ថុ នៃច្បាប់បវេណី និង ច្បាប់នយោបាយ ។ តាមទស្សរបស់លោក ច្បាប់បវេណី គឺជាច្បាប់ ដែលទាក់ទងទៅនឹង ការកកើតរដ្ឋ រីឯច្បាប់នយោបាយ ពី៨ច្បាប់ដែលទាក់ទងទៅនឹងការ រក្សារដ្ឋ ។ លោកបានគូសបញ្ជាក់ទៀតថា រដ្ឋនីមួយៗប្រវត្តិរបស់វា ការវិភាគស្ដីអំពីរដ្ឋ ពី ថាការវិភាគលើច្បាប់បវេណី និងច្បាប់នយោបាយដែលស្ថិតនៅជាមួយគ្នាហើយក៏ជាការវិភាគទៅលើស្ថាប័ននៅក្នុងរដ្ឋ។
អំពីទ្រឹស្ដីគ្រប់គ្រងរដ្ឋលោកបានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋជាបីប្រភេទដូចតទៅៈ

ក. រដ្ឋតាមបែបសាធារណៈរដ្ឋ

ខ. រដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ

គ.រដ្ឋតាមបែបផ្ដាច់ការ
បើតាមទស្សនៈរបស់លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** របបគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងបីនេះមានប្រភពដើម និងមូលភាពរបស់វាផ្ទាល់។ រដ្ឋតាមបែបសាធារណរដ្ឋ គឺ ជារដ្ឋរបស់ ប្រជាជនទាំងមូល ឬមួយផ្នែក។ លោក ម៉ុងតែសគ្យើ បានធ្វើការបែងចែករបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមបែបសាធារណរដ្ឋ ជាពីរផ្នែកទៀត គឺ ប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិជនាធិបតេយ្យ មានន័យថា ប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋ ជារដ្ឋរបស់ប្រជាជនទាំងមូល នោះគឺជា ប្រជាធិបតេយ្យ ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាធារណៈរដ្ឋរបស់ប្រជាជនមួយភាគប៉ុណ្ណោះ នោះហើយ គឺជា អភិជនាធិបតេយ្យ។ ឯរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបរាជាធិបតេយ្យ គឺអំណាច ត្រូវឋិតនៅលើ ព្រះមហា

ក្សត្រ ឬព្រះមហាក្សត្រីយានី។ ចំពោះរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបផ្តាច់ការ គឺជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយមនុស្សម្នាក់ ដែលប្រើអំណាចផ្តាច់មុខហើយដែលគ្មានវិធានជាច្បាប់អ្វីទាំងអស់។បើតាមទស្សនៈរបស់លោក ការរលំរលាយនៃរដ្ឋនីមួយៗគឺចាប់ផ្តើមពី ការដួលរលំនៃគោលការណ៍របស់វា។ លោកមានជំនឿទៅលើសេរីភាពរបស់មនុស្ស និងការប្រឆាំង ទៅនឹងអំពើផ្តាច់ការ ហើយសេរីភាពខាងនយោបាយគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅ នឹងការបែងចែកនូវអំណាចនិតិបញ្ញត្តិ នីតិប្រតិបត្តិ និងអំណាច តុលាការ។ លោកក៏បានធ្វើការសន្និដ្ឋានផងដែរថា សេរីភាព និងការគោរព ច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវឋិតនៅជាមួយគ្នា ស្នាដៃ ដ៏សំខាន់របស់លោក **ម៉ុងតែសគ្យើ** មានចំណងជើងថា ចិត្តគឺខិតនៃច្បាប់ ចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ១៧៤៨ ហើយដែលមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការរៀបចំ តាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ។

សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវេស្វាលី

ក្រោយពេលបញ្ចប់សង្គ្រាម ៣០ ឆ្នាំ ប្រព័ន្ធរដ្ឋនៅអឺរ៉ុប មួយ បានកកើតឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុង វេស្វាលី នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៦៤៨។ សង្គមអន្តរជាតិតាមបែបវេស្វាលី គឺឈរនៅលើគោលការណ៍បី។ គោលការណ៍ទីមួយហើយ មានន័យថា ព្រះមហាក្សត្រ គឺ ជាអធិរាជនៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ទ្រង់។ បទដ្ឋាននេះ កំណត់ច្បាស់ថា ការគ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រ មិនមែនមានអំណាចនយោបាយខ្ពង់ខ្ពស់ណាឡើយ និងសមភាពដូចក្សត្រដទៃទៀត។ គ្រប់អង្គក្សត្រទាំងអស់ គឺឯករាជ្យភាពគោលការណ៍ទីពីរ ហៅថា មានន័យថា អ្នកដឹកនាំគឺ ជាអ្នកកំណត់សាសនានៅក្នុងអាណាចក្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់។ បទដ្ឋាននេះអ្នក ក្រៅគ្មានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពយុត្តាធិការសាសនារបស់អាណាចក្រ ឬ រដ្ឋនីមួយៗឡើយ។ គោលការណ៍ទីបី គឺជាគោលការណ៍ តុល្យភាពនៃ កម្លាំងដែលមានទិសដៅទប់ស្កាត់ការវាតទីណាមួយមិនឱ្យ អង្គភាពដទៃ ឬរដ្ឋដទៃទៀតបាន។ រីករាលដាលនិងគ្របដណ្តប់ទៅលើទំនាក់ទំនង ទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋដែលជាមហាអំណាច បានបង្កើតចេញជាប្រព័ន្ធ មហាអំណាចមួយលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសតវត្សទី១៦ហើយបានវិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ឆ្នាំ១៦៤៨។ ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅទ្វីបអឺរ៉ុបពិសេសតាមរយៈការស្វះស្វែងរកសន្តិភាពនៅទីក្រុងវេស្វាលី (the Peace of Westphalia) បង្កើតឱ្យមានជារូបរាង ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់។ រូបរាង និងភាពកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត នៅក្នុងប្រព័ន្ធ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនោះគឺមានគោលការណ៍ពីរ សំខាន់:

ទី១- គោលការណ៍គោរពចំពោះឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ

ទី២- គោលការណ៍បូរណភាពដែនដីរបស់គ្រប់បញ្ហារដ្ឋទាំងអស់ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីសម័យកាលសន្តិភាពនៅវេស្វាលីមកបញ្ហារដ្ឋមហាអំណាចបាន ខិតខំពង្រឹងនូវគោលការណ៍តុល្យភាពនៃកម្លាំង ហើយតាមរយៈគោលការណ៍នេះ បញ្ហារដ្ឋទាំងនេះតែងខិតខំពង្រឹងសមត្ថកិច្ចការពាររដ្ឋខ្លួន រហូតឈានដល់ ការ

ផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាពនិងពេលខ្លះតែងពើបប្រទះនឹងការធ្វើសឹកសង្គ្រាម។ នៅក្នុងសម័យកាលនេះដែរ ការដឹកនាំរដ្ឋច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើព្រះមហាក្សត្រ។ ព្រះមហាក្សត្រជាតួអង្គគ្រប់គ្រង និងកំណត់ទៅលើប្រព័ន្ធរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែនៅពេល ខ្លះក៏គេសង្កេតឃើញថា សម្ព័ន្ធភាព ក៏បានធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអន្តរជាតិក៏មានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។

ការកំណត់និយមន័យរបស់រដ្ឋ បានត្រូវកំណត់ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពី សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បញ្ញារដ្ឋ (រដ្ឋក្នុងតំបន់អាមេរិក) ដែល ចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុង ម៉ង់តេវិតដេអូរ ប្រទេសអូរាកាយ ដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៣៣ ។

**និយមន័យ ៖ រដ្ឋ**

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយ នៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

**ការកកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តជាតិទំនើប**

**ប្រវត្តិនៃការករកើតរដ្ឋទំនើប**

ការកកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិរាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី **ព្រូស៊ា** នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពីការកកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុងនោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាវ៉េប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះគេបានកំណត់អំពីការកកើតរដ្ឋ ។

**ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣**

**ក. ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។